

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 480/2532

นายกวง แก้วจันอัดหรือแก้วสกลหรือ
แก้วสะกล

ผู้ร้อง

นางสาวสมัย แก้วสากลหรือแก้วสกล ผู้คัดค้าน

นายสนอง แก้วจันอัด ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องด้วยนายกวงแก้วจันอัด ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางปลา
บุแก้วสกลหรือแก้วสะกลหรือถิ่นใหม่ในคดีนี้ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 21
กันยายน 2531 ต่อมานายสนอง แก้วจันอัด ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ของนางปลาบุแก้วสกลหรือแก้วสะกลหรือถิ่นใหม่ จนศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำ
สั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกแล้วผู้ร้องทั้งในฐานะผู้สืบสันดานของนายกวงแก้ว
จันอัด และในฐานะผู้จัดการมรดกของนางปลาบุแก้วสกลหรือแก้วสะกลหรือถิ่นใหม่
เห็นว่าเมื่อผู้ร้องในคดีนี้ถึงแก่ความตายคดีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไป ขอ
ศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ และมีคำสั่งเพิกถอนการ
อายัดที่ดินที่ผู้คัดค้านได้ขออายัดทรัพย์มรดกไว้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อผู้ร้องจะได้เข้าทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 123)

คดีสืบเนื่องจากนายกวงแก้วจันอัดหรือแก้วสกลหรือแก้วสะกลผู้ร้องยื่นคำร้อง
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2529 ขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางปลาบุแก้วสกลหรือแก้วสะ

กลหรือถิ่นใหม่ ผู้ตายนางสาวสมัย แก้วสากลหรือแก้วสกล ผู้คัดค้านยื่นคำร้อง
คัดค้านต่อมาผู้คัดค้านยื่นคำร้องลงวันที่ 22 เมษายน 2529 ขอให้ศาลชี้ขาดปัญหาข้อ
กฎหมายเบื้องต้น โดยขอให้ยกคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ร้องและตั้งผู้
คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว

ศาลชั้นต้นสั่งว่า จะวินิจฉัยเมื่อสืบพยานเสร็จแล้วไปพร้อมในคำสั่งหรือคำ
พิพากษาและวันที่ 1 พฤษภาคม 2529 ผู้คัดค้านได้ยื่นคำร้องขอให้ยกคำร้องขอเป็น
ผู้จัดการมรดกของผู้ร้องอ้างว่า กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1713 ศาลชั้นต้นสั่งว่าจะวินิจฉัยไปในคำสั่งเมื่อสืบพยานทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้ว
ต่อมาคดีเสร็จการพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและให้ยก
คำร้องของผู้คัดค้าน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2528 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้ร้องออก
จากการเป็นผู้จัดการมรดก และให้ตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกแทนศาลชั้นต้นสั่ง
ว่า ศาลวินิจฉัยไว้ว่าผู้คัดค้านมิใช่ทายาทหรือมีส่วนได้เสีย และคำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่
ถูกเปลี่ยนแปลง ยกคำร้อง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ร้องทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพย์มรดกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 252 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พร้อมสั่งปลุกสร้างจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นรวม 4 ฉบับ ฉบับแรกอุทธรณ์ขอให้ยกคำร้อง
ของผู้ร้องที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก ฉบับที่สองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของ
ผู้คัดค้านที่ขอเป็นผู้จัดการมรดกแทนผู้ร้องฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2529 ส่วน
ฉบับที่สามและที่สี่อุทธรณ์ขอให้ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้คัดค้านฉบับลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2529 และขอให้ศาลชั้นต้นชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายตามคำร้องฉบับลงวัน

ที่ 22 เมษายน 2529 แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์สองฉบับหลังนี้ ผู้คัดค้านจึงอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ทั้งสองฉบับ

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ทั้งสองฉบับ และพิพากษายืนสำหรับอุทธรณ์ฉบับแรกและฉบับที่สองผู้คัดค้านฎีกา รวม 4 ฉบับ (อันดับ 111 แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 11 แผ่นที่ 15 และแผ่นที่ 21)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

นายสนอง แก้วจันอัด ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีการวม 4 ฉบับแต่ในระหว่างฎีกา นายสนอง แก้วจันอัด ผู้จัดการมรดกของผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องถึงแก่กรรมแล้ว ทางได้สวนคำร้องได้ความว่าผู้ร้องถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2531 ปรากฏตามภาพถ่ายมรณบัตรเอกสารหมายเลข 1 ทายาทของผู้ร้องไม่อาจจะเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้ร้องที่มรณะได้ คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาให้ผู้คัดค้าน ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีการวม 4 ฉบับแต่ในระหว่างฎีกา นายสนอง แก้วจันอัด ผู้จัดการมรดกของผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่า ผู้ร้องถึงแก่กรรม แล้ว ทางไต่สวนคำร้องได้ความว่าผู้ร้องถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2531 ปรากฏตามภาพถ่ายมรณบัตรเอกสารหมายเลข ร.1 ทายาทของผู้ร้องไม่อาจจะเข้าเป็นคู่ ความแทนที่ผู้ร้องที่มรณะได้ คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาต่อไปให้จำหน่ายคดี ออกจากสารบบความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาให้ผู้คัดค้าน ค่า คำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ